



POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Responsable	FONASIN – Fondo de empleados
NIT	900861038-8
Domicilio	Bucaramanga
Dirección	Bulevar Santander # 19 – 15
Celular	3042042889
Correo de protección de datos	atencionalcliente@fonasin.com
Aprobó	Junta Directiva

1. OBJETO

Establecer los lineamientos para la recolección, almacenamiento, uso, circulación, actualización, transmisión, transferencia, conservación y supresión de datos personales tratados por **FONASIN**, garantizando los derechos de los titulares y el cumplimiento del régimen colombiano de protección de datos personales.

2. ALCANCE

Aplica a todos los datos personales que **FONASIN** trate en desarrollo de su objeto social, actividades administrativas, financieras, crediticias, de bienestar y de atención, sin importar el medio físico o electrónico utilizado.

3. MARCO NORMATIVO

La política se fundamenta principalmente en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias incorporadas en el Decreto 1074 de 2015, así como en las instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y demás normas que resulten aplicables. Para información financiera, crediticia, comercial y de servicios se observará también el régimen especial aplicable. **FONASIN** deberá mantener esta política y sus procedimientos alineados con las disposiciones que se expidan posteriormente.

4. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE

FONASIN – Fondo de Empleados del sector minero energético y empleados del Sindicato, **NIT** 900.861.038-8, con domicilio en Bucaramanga, es responsable del tratamiento de los datos personales. El área o persona encargada de la función de protección de datos será Fonasin.

5. DEFINICIONES

Autorización: consentimiento previo, expreso e informado.

Base de datos: conjunto organizado de datos personales.

Dato personal: información vinculada o asociable a una persona natural.

Dato público, privado, semiprivado y sensible: categorías definidas por la legislación.



Responsable: quien decide sobre el tratamiento.

Encargado: quien trata datos por cuenta del responsable.

Titular: persona natural cuyos datos son tratados.

Tratamiento: cualquier operación sobre datos personales.

Transmisión y transferencia: comunicación de datos a terceros conforme a la ley.

6. TITULARES

Podrán ser titulares los asociados y aspirantes a asociados; beneficiarios; empleados y aspirantes; miembros de Junta Directiva y comités; proveedores y contratistas; codeudores, deudores solidarios, garantes y referencias; usuarios de servicios; personas que presenten PQR; visitantes y demás terceros relacionados con **FONASIN**.

7. PRINCIPIOS

FONASIN aplicará los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad, confidencialidad y los demás principios previstos por la normativa vigente. El tratamiento deberá ser pertinente, proporcional y limitado a finalidades legítimas.

8. DERECHOS DE LOS TITULARES

El titular podrá conocer, actualizar y rectificar sus datos; solicitar prueba de la autorización cuando corresponda; conocer el uso dado a su información; presentar quejas ante la autoridad competente; revocar la autorización cuando sea procedente; solicitar la supresión cuando legalmente corresponda; y ejercer los demás derechos reconocidos por la ley.

9. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

FONASIN podrá tratar datos para: vinculación y administración de asociados; gestión de aportes y ahorros; estudio, aprobación, desembolso, administración y cobranza de créditos; análisis de capacidad de pago y gestión de riesgos; descuentos por nómina; administración de beneficiarios; convenios y servicios; actividades de bienestar, educación, recreación y participación democrática; comunicaciones institucionales; gestión contable, financiera, administrativa y tributaria; gestión de cartera; atención de PQR; administración de proveedores y contratistas; prevención de fraude y otros riesgos; cumplimiento de obligaciones legales y requerimientos de autoridades; consulta y reporte ante operadores de información cuando proceda; y demás actividades directamente relacionadas con el objeto social de **FONASIN**.

10. AUTORIZACIÓN

FONASIN solicitará autorización previa, expresa, libre e informada cuando sea exigible. La autorización podrá constar por escrito, en medios electrónicos o mediante mecanismos que permitan su posterior consulta y verificación. **FONASIN** conservará evidencia de las autorizaciones obtenidas.

11. DATOS FINANCIEROS, CREDITICIOS Y COMERCIALES

En desarrollo de la administración de aportes, ahorros y créditos, **FONASIN** podrá tratar información financiera, crediticia, comercial y de servicios conforme al régimen aplicable. Las consultas y reportes a operadores de información se realizarán únicamente cuando exista habilitación legal y/o autorización exigible.



12. DATOS SENSIBLES Y BIOMÉTRICOS

El tratamiento de datos sensibles, incluidos los biométricos cuando sean utilizados, se realizará únicamente cuando exista una base legal y, cuando corresponda, autorización expresa del titular. Se informará el carácter facultativo de las respuestas relativas a datos sensibles y se aplicarán medidas reforzadas de seguridad.

13. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Cuando resulte necesario tratar datos de menores de edad, **FONASIN** observará el interés superior del menor, sus derechos fundamentales y las condiciones establecidas en la normativa aplicable.

14. TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA

FONASIN podrá transmitir o transferir datos a encargados, proveedores, aliados, operadores de información, autoridades u otros terceros cuando sea necesario para las finalidades autorizadas, obligaciones legales o contractuales, o exista habilitación legal. Se exigirán medidas de seguridad y confidencialidad acordes con el riesgo.

15. RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA

FONASIN adoptará medidas apropiadas, efectivas, útiles y verificables para cumplir el régimen de protección de datos, considerando su naturaleza, el tipo de datos, las operaciones de tratamiento y los riesgos para los titulares. Mantendrá procedimientos, evidencias, controles, capacitaciones y mecanismos de seguimiento que permitan demostrar el cumplimiento.

16. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Se implementarán medidas técnicas, humanas, administrativas y organizacionales razonables para proteger los datos contra adulteración, pérdida, consulta, uso, acceso o divulgación no autorizada. El personal y terceros autorizados deberán mantener la confidencialidad.

17. INCIDENTES DE SEGURIDAD

FONASIN contará con mecanismos internos para identificar, gestionar, documentar y, cuando corresponda, reportar incidentes de seguridad que puedan comprometer datos personales, de acuerdo con la normativa vigente y sus procedimientos internos.

18. CONSERVACIÓN Y SUPRESIÓN

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades, obligaciones legales, contractuales, contables, fiscales, regulatorias y de archivo aplicables, y mientras puedan derivarse responsabilidades. La supresión procederá cuando sea legalmente viable y conforme a los procedimientos internos.

19. CONSULTAS Y RECLAMOS

Los titulares podrán ejercer sus derechos mediante los canales definidos por **FONASIN**. Las solicitudes deberán permitir identificar al titular, describir la petición, indicar los datos de contacto y aportar la documentación necesaria. **FONASIN** atenderá consultas y reclamos dentro de los términos legales vigentes y conservará evidencia de su gestión.



20. CANALES DE ATENCIÓN

Correo: atencionalcliente@fonasin.com]. Dirección: Bulevar Santander 19 - 15. Celular: 3042042889. Página web: fonasin.com R DEFINIR]. Responsable o área de protección de datos: [POR DEFINIR]. FONASIN deberá procurar que los canales sean funcionales, accesibles y verificables.

21. AVISO DE PRIVACIDAD

FONASIN informa que es responsable del tratamiento de los datos personales suministrados por los titulares. La información será incorporada a bases de datos físicas o electrónicas y tratada para las finalidades informadas y autorizadas, así como para aquellas que tengan fundamento legal. El titular podrá consultar esta política y ejercer sus derechos por los canales establecidos.

22. VIGENCIA DE LAS BASES DE DATOS

La vigencia de cada base de datos corresponderá al tiempo necesario para cumplir las finalidades del tratamiento y las obligaciones legales, contractuales, regulatorias y de conservación documental aplicables.

23. VIGENCIA DE LA POLÍTICA

La presente política entra en vigencia a partir de su aprobación por la Junta Directiva de FONASIN y permanecerá vigente hasta que sea modificada o sustituida.